

통 보

1. 제 목 : 하도급대금 구분 청구 및 지급 등 업무절차 마련 필요
2. 소관부점 : 공공개발지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공개발지원처는 건설사업관리용역, 건축공사 등 공공개발 사업 관련 각종 계약체결 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「건설산업기본법」(이하 “건설법”이라 한다) 제34조에 따르면 공공기관이 발주하는 건설공사를 도급받은 수급인과 그 하수급인은 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2 제1항에 따른 시스템(이하 “하도급 지킴이”라 한다)을 이용하여 공사대금¹⁾을 청구하여 수령하여야 하며

「건설산업기본법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제28조(2021. 12. 31. 신설)에 따르면 발주자는 공사대금을 지급하는 경우 수급인 또는 하수급인이 하도급지킴이를 이용하여 건설근로자, 건설기계대여업자 등의 몫을 구분하여 공사대금을 지급상대자별로 청구하였는지 등 하도급대금

1) 선급금, 기성금, 준공금 및 선지급금(발주자 또는 수급인이 기성금 또는 준공금을 수급인 또는 하수급인에게 지급하기 전에 수급인 또는 하수급인이 자재·장비대금, 하도급대금 등으로 먼저 지급하는 금액을 말한다)을 모두 포함함

구분 청구 적정성을 확인하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「전자조달시스템등을 통한 공사대금의 청구 및 지급 등에 관한 고시」²⁾(국토교통부, 2022. 7. 10.)(이하 “고시”라 한다) 제6조에 따르면 발주자는 하도급지킴이를 통해 공사대금을 지급하는 경우 해당 시스템을 입찰 상대자 또는 수급인이 사전에 알 수 있도록 입찰공고서 및 공사계약서를 통해 안내하여야 하고,

특히 공사계약(하도급 계약을 포함한다)을 체결하는 경우 공사대금 구분 청구(시행규칙 제28조 제7항 제1호 나목, 건설사 몫으로 일괄 청구 금지)³⁾, 하도급대금과 자재·장비대금 및 임금의 출금 제한 등 하도급지킴이를 통한 공사대금 지급 관련 내용을 계약조건 등에 명시하여야 한다고 되어 있다.

2) “건설공사 대금 유용, 체불 방지에 박차”(국토교통부 보도자료, 2022. 6. 16.)

- ☐ 국토부는 그간 발주자가 공사대금을 정상적으로 지급하더라도 공사를 도급 또는 하도급 받은 건설사가 이를 중간에 유용 또는 체불하여 건설근로자, 자재·장비업자가 받아야 할 대금을 받지 못하는 사례가 발생하고 있다는 지적이 제기됨에 따라,
- 공공발주 건설공사 대금에 대해서는 대금지급시스템을 통해 건설사, 근로자, 자재·장비업자가 수령할 부분을 대금 청구 단계에서부터 구분하도록 하고, 건설사가 근로자, 자재·장비업체가 수령할 부분을 임의로 출금할 수 없도록 하는 내용으로 건설산업기본법령을 개정하여 지난 1월부터 시행하고 있다.
 - 이번 고시는 현재 시행 중인 공사대금 구분 청구·지급의 세부 방법 및 절차를 상세히 규정하여 각종 공사대금, 임금 등의 체불 가능성을 원칙적으로 차단하고자 하는 취지라 할 수 있다.

3) 「건설산업기본법 시행규칙」 제28조(하도급대금지급보증서 교부 등)(2021. 12. 31. 신설)

- ⑦ 법 제34조 제9항 전단에 따라 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2 제1항에 따른 전자조달시스템등을 이용하여 공사대금을 청구·지급할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법 및 절차를 따라야 한다.
1. 수급인 또는 하수급인이 공사대금을 청구하는 경우
 - 가. 전자조달시스템등을 이용하여 전자적 형태로 공사대금 청구서를 작성할 것
 - 나. 수급인 또는 하수급인, 건설근로자, 건설기계대여업자, 가설기자재 대여업자 및 제작납품업자의 몫을 구분하여 공사대금 지급대상자별로 청구할 것
 - 다. 나목에 따라 청구한 공사대금을 지급받을 수 있는 약정계좌를 공사대금 지급 대상자별로 전자조달시스템등에 등록할 것
 2. 발주자 또는 수급인이 공사대금을 지급하는 경우
 - 가. 제1호 가목 및 나목에 따라 적절하게 청구되었는지 확인할 것
 - 나. 약정계좌에 직접 입금할 것

아울러, 2022. 7. 4. 조달청은 공사대금 청구 누락방지를 위하여 자재·장비업체도 하도급지킴이를 통해 직접 전자적으로 대금청구를 할 수 있는 기능⁴⁾을 추가하는 등 하도급지킴이 서비스를 개편하였다.

따라서, 공사는 발주하는 공공개발 사업이 하도급지킴이를 이용하는 사업임을 입찰공고서 및 공사계약서를 통해 안내하고, 특히 공사계약을 체결하는 경우 하도급업체의 자재·장비대금도 하도급지킴이를 통한 구분 청구 관련 내용을 계약조건에 명시하며, 공사대금을 지급하는 경우 하도급대금이 구분 청구되었는지 등을 확인하여 하도급업체에 대한 공사대금의 체불이 발생하지 않도록 노력하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공공개발 사업의 자재·장비대금 등 하도급대금 구분 지급 처리절차를 점검한 결과

(1) 하수급인 건설기계 장비대금 구분 청구 확인 불철저

수도권서부개발처 소관 ‘○○○○○ ○○○○○○ ○○○○’의 경우 2000. 0. 00. □□□□□□□□공사 하수급인(○○○건설)과 건설기계 임대계약을 체결한 ○○○○○○○○ ○○○○○(▶▶▶▶▶▶)가 3개월 장비대금 000,000천 원을 지급받지 못한 사유로 공사에 민원을 제기하여

4) 대금지급시스템을 통한 공사대금 구분 청구 지급 흐름도(국토교통부 제공)



그 경위를 확인한 결과, 발주자인 공사는 수급인(○○건설)에게 철근 ■■■■공사와 관련된 기성금을 지급하였고 수급인도 하수급인(○○건설)에게 공사대금을 지급하였으나, 하수급인이 ○○○○ ○○○○○(▶▶▶▶▶)에게 ■■■■을 지급을 하지 않은 사실을 확인하였다.

공사가 수급인에게 기성금을 지급하는 경우 건설근로자, 건설기계대여업자, 자재수급 업체 등의 몫을 구분하여 공사대금을 지급상대자별로 청구하였는지 등 하도급대금 구분 청구 적정성을 확인하여야 하나

2000. 0. 00. 나라키움 ■■■■■■ ■■■■공사 1차년도 계약 0회 기성검사를 진행⁵⁾하면서, 건설사업관리단이 제출한 ‘기성검사(0회 개산금) 결과보고’⁶⁾에는 ■■■■건설의 기성검사 근거자료인 거래명세서에 ■■■■⁷⁾ 등이 포함되어 있었으나, 2000. 0. 00. 6회 기성금 지급을 승인⁸⁾하면서 ■■■■건설이 명시적으로 구분 청구한 △△△ △△△⁹⁾ 외 다른 장비에 대해서는 하수급인이 건설기계대여업자 등의 몫을 구분하여 청구하였는지를 확인하지 못한 사실이 있다.

(2) 하도급지킴이를 통한 공사대금 구분 청구 관련 계약조건 명시 필요

또한, 2000. 0. 00. 고시 시행 이후 공사에서 발주한 공공개발 사업의 입찰공고서와 공사계약서를 점검한 결과

공공개발지원처에서 계약 체결한 ‘■■■■ ◁◁◁◁◁◁◁◁ ◁◁◁◁’의

5) “기재 생략”

6) “기재 생략”

7) “기재 생략”

8) “기재 생략”

9) “기재 생략”

경우 2000. 00. 00. 건축공사 입찰을 진행하면서 입찰공고서에 ‘하도급 관련 법령 준수’, ‘하도급대금 지불조건부 입찰참가 협약서 제출’¹⁰⁾, ‘하도급지킴이 이용에 관한 사항’¹¹⁾ 등을 명시하여 입찰을 진행하였고

2000. 00. 00. ‘’와 ‘ <<<<<<<< <<
<<공사’ 계약을 체결하면서, 계약 관련 외규인 ‘공사계약일반조건’(기획재정부계약예규), ‘공사계약특수조건’(조달청지침) 등을 준수¹²⁾하도록 하면서
하도급지킴이 의무 이용, 하도급대금, 노무비 및 자재·장비대금 인출제한 등에 대한 의무사항은 안내한 것으로 확인되나, 개별 사업의 공사계약 특약사항을 확인한 결과 ‘하도급 승인’¹³⁾ 이외 고시에서 발주자 및 수급인의 의무로 정한 공사대금 구분 청구 등에 대한 안내 의무 사항¹⁴⁾은 명시되어 있지 않는 등

- 10) 입찰자는 「건설산업기본법」 제34조제1항 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제13조 제1항이나 제3항을 위반할 경우 하도급대금을 수요기관이 하수급인에게 직접 지급토록 할 것임을 약속하는 내용임
- 11) 입찰자는 하도급지킴이를 이용하여 하도급계약을 체결하고, 하도급자(자재·장비업체 포함)와 수기로 하도급계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠으며, 하도급대금, 노무비, 자재·장비대금 등을 하도급지킴이를 이용하여 전자적으로 지급하겠다는 내용임
- 12) 계약 부속서류로 계약체결 시 활용하고 있음
- 13) 공사계약 특약사항 제10조(하도급의 승인 등)

- ① 계약상대자가 공사의 일부를 제3자에게 하도급하고자 할 때에는 공사감독관에게 하도급계약 승인을 받아야 한다.
- ② 계약상대자는 제1항의 하도급 승인 신청함에 있어, 부정당업자로 제재중 이거나 영업정지중인 자를 하수급인 또는 하수급인 예정자로 선정하여서는 아니 된다.
- ③ 하도급계약 저가심사대상에 대한 평가는 하도급가격의 적정성, 하도급공사의 여건, 하도급업체의 신뢰도 항목 등으로 하되, 세부평가항목 및 배점 한도와 심사절차는 발주처의 기준에 따른다.

- 14) 고시 제6조(전자조달시스템등의 사용에 대한 안내 등)

- ① 발주자는 전자조달시스템등을 통해 공사대금을 지급하는 경우 해당 시스템을 입찰
상대자 또는 수급인이 사전에 알 수 있도록 입찰공고서 및 공사계약서 등을 통해
안내하여야 한다.
- ② 발주자 또는 수급인은 공사계약(하도급 계약을 포함한다)을 체결하는 경우 규칙
제28조 제7항 제1호 나목에 따른 공사대금 구분 청구, 하도급대금과 자재·장비
대금 및 임금의 출금 제한 등 전자조달시스템등을 통한 공사대금 지급 관련 내용을
계약조건 등에 명시하여야 한다.
- (이하 생략)

[표 31]과 같이 고시 시행(2022. 7. 19.) 이후 공사에서 계약 체결한 공공개발 사업 건축공사 계약 총 13건에 대해 고시에서 정한 하도급대금 구분 청구 등을 공사계약서의 계약조건에 명시하지 않고 있는 실정이다.

[표 31] 고시에서 정한 하도급대금 구분 청구 관련 안내 현황

순 번	계약 부점	소관 부점	사업 현장	공사 계약일	입찰공고서상 하도급 관련 안내 여부			공사계약서상 하도급 관련 안내 여부	
					법령 준수	확약서 제출	지킴이 이용	하도급 승인	구분 청구*

“기재 생략”

* 고시 제6조 제2항에 따른 공사대금 구분 청구 등에 대한 사항을 개별 사업 ‘공사계약 특약사항’ 등을 통해 안내하였는지 여부

※ 하도급지킴이 점검 결과, 감사일 현재 하수급인의 자재·장비대금 구분 지급내역은 없는 것으로 확인됨

공사대금 구분 청구·지급의 세부 방법 및 절차를 상세히 규정하여 각종 공사대금, 임금 등의 체불 가능성을 차단하고자 하는 고시의 취지를 반영하고, 위 (1)항의 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔ 민원과 같은 하수급인의 자재·장비 업체에 대한 하도급대금 체불을 방지하기 위하여

고시에서 정한 공사대금 구분 청구, 하도급대금과 자재·장비대금 및 임금의 출금 제한 등 하도급지킴이를 통한 공사대금 지급 관련 내용을 계약조건에 명시하여 공사가 발주하는 건설공사에서 하수급인의 자재·장비업체도 공사대금을 구분하여 청구할 수 있음을 적극적으로 안내할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 공공개발지원처는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 자재·장비대금 구분 청구 관련 고시 내용을 계약조건에 명시하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

공공개발지원처장은 「전자조달시스템등을 통한 공사대금의 청구 및 지급 등에 관한 고시」에서 정한 공사대금 구분 청구, 하도급대금과 자재·장비대금 및 임금의 출금 제한 등

하도급지킴이를 통한 공사대금 지급 관련 내용을 계약조건에 명시하는 등 공사가 발주하는 건설공사에서 하수급인의 자재·장비업체도 공사대금을 구분하여 청구할 수 있음을 적극적으로 안내하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)